

GUIDE JURIDIQUE POUR INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Investir en République dominicaine

ÉDITION 2026

Achat immobilier, création de société, incitations fiscales et résidence, expliqués clairement par des avocats qui accompagnent les investissements dans le pays depuis 2009.

Un investissement sûr commence avant la signature

La République dominicaine vit la meilleure période de son histoire en tant que destination d'investissement. Chaque année, davantage d'acheteurs, d'entrepreneurs et de retraités y trouvent une combinaison rare : une croissance soutenue, une ouverture aux capitaux étrangers et une qualité de vie exceptionnelle.

L'expérience nous a aussi appris que les difficultés d'un investissement apparaissent rarement le jour de l'achat. Elles surgissent des années plus tard, lorsqu'un titre était grevé d'une charge que personne n'avait vérifiée, lorsqu'un projet n'avait pas tous ses permis ou lorsque la société avait été constituée selon une structure inadaptée aux projets de l'investisseur.

Nous avons préparé ce guide pour que vous abordiez chaque décision avec les bonnes informations. Il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation, mais il vous aidera à poser les bonnes questions et à repérer à temps les signaux d'alerte.

Aileen Espinosa et Ellis Beato

Associés, Cabinet Legal

Sommaire

01 Pourquoi la République dominicaine

02 Cadre juridique de l'investisseur étranger

03 Acheter un bien étape par étape

04 Coûts et impôts de l'achat

05 Incitations CONFOTUR

06 Créer une société

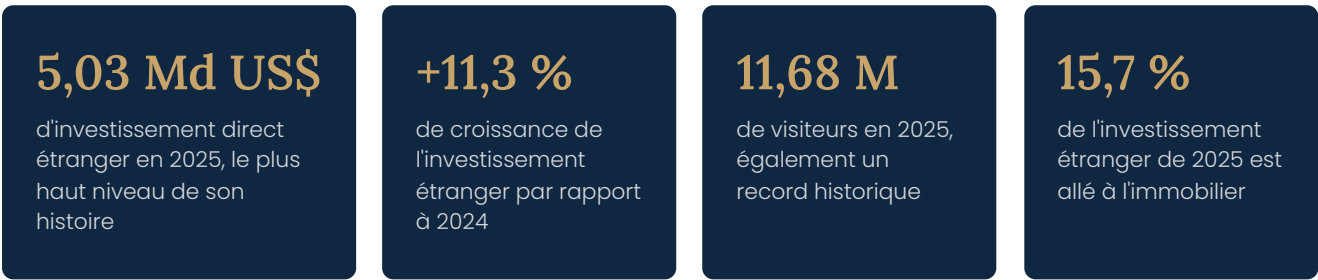
07 Résidence par investissement

08 Erreurs à éviter

09 Pourquoi Cabinet Legal

Pourquoi la République dominicaine

L'économie dominicaine figure parmi les plus dynamiques d'Amérique latine depuis deux décennies. En 2025, le pays a battu des records d'investissement étranger et de tourisme, les deux moteurs de la demande immobilière.



Sources : Banque centrale de la République dominicaine (IDE 2025) et ministère du Tourisme (arrivées 2025).

Égalité de traitement

La loi 16-95 reconnaît à l'investisseur étranger les mêmes droits qu'au national et garantit le libre rapatriement des capitaux et des bénéfices.

Propriété sans restriction

Un étranger peut acheter un bien à son nom ou par l'intermédiaire d'une société, sans condition de résidence ni associé dominicain.

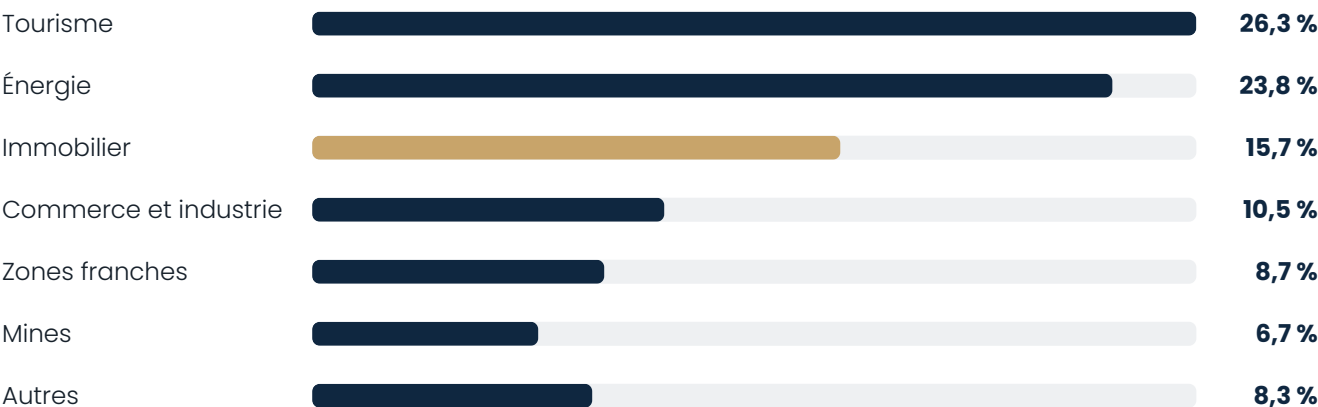
Titres enregistrés

Le système de la loi 108-05 sur le Registre immobilier garantit la propriété par un Certificat de titre délivré par l'État.

Incitations fiscales

Les projets touristiques classés CONFOTUR offrent des exonérations qui peuvent améliorer nettement la rentabilité.

Destination de l'investissement étranger en 2025



Les lois qui protègent votre investissement

Connaître le cadre juridique permet de savoir quels droits vous avez, quelles obligations vous assumez et quels documents exiger à chaque opération.

Loi 16-95

INVESTISSEMENT ÉTRANGER

Garantit l'égalité de traitement et le libre transfert des capitaux et bénéfices. L'enregistrement de l'investissement auprès de ProDominicana permet de demander la résidence d'investisseur.

Loi 108-05

REGISTRE IMMOBILIER

Encadre le Certificat de titre, le bornage (deslinde) et l'inscription des droits. Ce qui n'est pas inscrit au Registre des titres n'est pas opposable aux tiers.

Loi 479-08

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Définit les formes de société (SRL, SA, SAS, EIRL), leurs exigences de capital, leurs organes de gestion et leurs obligations d'enregistrement.

Loi 189-11

MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE ET FIDUCIE

Permet d'acheter sur plan au moyen de fiducies qui séparent les fonds des acheteurs du patrimoine du promoteur.

Loi 158-01

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (CONFOTUR)

Modifiée par la loi 195-13. Accorde des exonérations fiscales aux projets touristiques classés et à leurs premiers acquéreurs.

Loi 171-07

RENTIERS ET RETRAITÉS

Accorde des avantages migratoires et fiscaux aux étrangers justifiant de revenus ou de pensions stables de l'étranger.



Un avertissement pratique : en République dominicaine, la possession physique d'un bien ne remplace jamais le titre. Vérifiez toujours la situation juridique au Registre des titres avant de payer.

Acheter un bien étape par étape

Le processus est sûr lorsque chaque étape est exécutée dans le bon ordre et avec un dossier complet. Voici les étapes d'un achat bien structuré.

1

Offre et réservation

Le prix est convenu et un accord de réservation est signé. Avant tout versement, vérifiez qui est le propriétaire inscrit et à quelles conditions la réservation est remboursée.

2

Vérifications préalables

Examen du Certificat de titre, certificat de situation juridique, charges et hypothèques, bornage et plan cadastral, impôts à jour, permis de construire et, pour un projet, structure de la fiducie.

3

Contrat

Promesse ou contrat de vente précisant le prix, les modalités de paiement, les délais de livraison, les pénalités, les garanties et le transfert du titre libre de toute charge.

4

Paiement et signature

Le paiement passe par des canaux bancaires traçables. Les signatures sont légalisées par un notaire. Depuis l'étranger, vous pouvez signer par procuration apostillée.

5

Impôts

L'impôt de transfert de 3 % est liquidé et payé auprès de l'administration fiscale (DGII), sauf exonération CONFOTUR ou autre.

6

Inscription

Le dossier est déposé au Registre des titres, qui délivre un nouveau Certificat de titre à votre nom. L'achat n'est complet qu'à ce moment-là.

Achats sur plan

Pour un projet en construction, demandez qui est le fiduciaire, quelles licences détient le projet, comment vos paiements sont débloqués et ce qui se passe en cas de retard. Tout cela doit figurer par écrit dans le contrat.

Délai indicatif : de 30 à 90 jours entre la signature et la délivrance du nouveau titre, selon le Registre des titres concerné et la complexité du dossier.

Coûts et impôts de l'achat

Au-delà du prix, il faut prévoir les impôts et les frais de clôture. Les chiffres ci-dessous sont les taux généraux en vigueur en 2026 ; chaque opération doit être calculée individuellement.

POSTE	RÉFÉRENCE 2026
Impôt de transfert	3 % de la valeur la plus élevée entre le prix du contrat et l'évaluation de la DGII. À la charge de l'acheteur.
Impôt sur le patrimoine immobilier (IPI)	1 % par an sur la valeur dépassant 10 695 494 RD\$ (seuil 2026 pour les personnes physiques).
Inscription d'hypothèque	2 % du montant du prêt, lorsque l'achat est financé par un crédit hypothécaire.
Frais de registre et de notaire	Droits du Registre des titres, légalisation des signatures et apostilles. Ils varient selon la valeur et le type d'acte.
Honoraires juridiques	Selon l'étendue de la mission. Chez Cabinet Legal, nous proposons un forfait avant de commencer.

Après l'achat

Revenus locatifs

Les loyers sont soumis à l'impôt sur le revenu. Si le locataire est une société, une retenue peut s'appliquer.

Revente

La plus-value réalisée est traitée comme un gain en capital et imposée selon le profil du vendeur.

Retraités et rentiers

La loi 171-07 prévoit des avantages, comme l'exonération de l'impôt de transfert sur la première résidence et des réductions d'IPI, sous conditions.

Taux et seuils publiés par l'administration fiscale dominicaine (DGII). Ils peuvent évoluer ; vérifiez toujours avant la clôture.

CONFOTUR : acheter avec des exonérations fiscales

La loi 158-01 sur le développement touristique, modifiée par la loi 195-13, attire l'investissement dans les zones touristiques grâce à des exonérations accordées aux projets classés par le Conseil de promotion touristique (CONFOTUR).

15

ANNÉES D'AVANTAGES FISCAUX

À compter de l'achèvement des travaux, le premier acquéreur d'une unité classée peut bénéficier d'exonérations qui réduisent sensiblement le coût total de détention du bien.

Exonération de l'impôt de transfert

Le premier acquéreur d'une unité dans un projet classé peut être exonéré des 3 %.

Exonération de l'IPI

Pendant la durée de l'avantage, le bien ne paie pas l'impôt annuel sur le patrimoine immobilier.

Durée de 15 ans

Les exonérations courent 15 ans à compter de l'achèvement de la construction et de l'équipement du projet.

Ce qu'il faut vérifier

- ☐ Que le projet dispose d'une résolution de classement en vigueur et que votre unité y figure.
- ☐ Que vous êtes le premier acquéreur. Les reventes ultérieures n'héritent pas automatiquement de l'exonération.
- ☐ Que le promoteur a respecté les délais de démarrage des travaux exigés par la loi.
- ☐ Que l'exonération est correctement demandée et documentée auprès de la DGII lors du transfert.

Créer une société

Un étranger peut être associé unique ou majoritaire d'une société dominicaine. Le choix de la forme sociale détermine la responsabilité des associés, la souplesse pour accueillir des investisseurs et le coût de conformité.

SRL

Société à responsabilité limitée

La plus utilisée pour les investissements petits et moyens et pour détenir un bien. Elle exige au moins deux associés et se gère simplement.

SAS

Société par actions simplifiée

Organisation interne souple, adaptée aux projets réunissant plusieurs investisseurs ou des levées de fonds.

SA

Société anonyme

Conçue pour des opérations de plus grande envergure, avec des exigences de capital et de gouvernance plus strictes.

EIRL

Entreprise individuelle à responsabilité limitée

Permet à une personne physique de séparer son patrimoine personnel de l'activité sans avoir d'associés.

Démarche habituelle

1

Enregistrement du nom commercial à l'ONAPI

2

Rédaction des statuts et procès-verbaux constitutifs

3

Paiement de l'impôt de constitution à la DGII

4

Inscription au Registre du commerce

5

Obtention du RNC et immatriculation fiscale

6

Enregistrement de l'investissement étranger à ProDominicana

Délai indicatif : trois à six semaines, selon les documents de l'associé étranger (apostilles et traductions).

Résidence par investissement

La Direction générale des migrations propose des voies de résidence pour les investisseurs et les personnes disposant de revenus de l'étranger. Voici celles que nos clients utilisent le plus.

Investisseur

200 000 US\$

Investissement minimum dans le pays, justifié par le certificat d'enregistrement de l'investissement étranger.

Rentier

2 000 US\$ / mois

Revenus stables de source étrangère, justifiés par des documents.

Retraité

1 500 US\$ / mois

Pension de l'étranger, plus 250 US\$ par mois pour chaque personne à charge.

- ☐ La demande débute en ligne sur le portail des Migrations et se termine par le dépôt des originaux à Saint-Domingue.
- ☐ Le délai officiel de traitement est d'environ 45 jours ouvrables une fois le dossier complet.
- ☐ Les documents étrangers doivent être apostillés et, si nécessaire, traduits en espagnol.
- ☐ La résidence doit être renouvelée dans les délais ; la perdre par simple oubli est l'une des erreurs les plus fréquentes.



Montants publiés par la Direction générale des migrations, septembre 2026.

Erreurs à éviter



Payer avant de vérifier le titre

Une réservation ou un acompte versé sans consultation du Registre des titres est la première cause de pertes.



Se fier à des contrats types

Un contrat sans pénalités, délais ni garanties laisse l'acheteur démuni si le vendeur ne respecte pas ses engagements.



Choisir la mauvaise structure

Acheter en nom propre ou par une société a des effets fiscaux et successoraux différents. Décidez-le avant de signer.



Acheter sans bornage

Un bien sans bornage (deslinde) approuvé peut entraîner des litiges de limites et compliquer sa vente ou son financement.



Supposer que CONFOTUR s'applique

Toutes les unités d'un projet touristique ne sont pas classées, et les reventes n'héritent pas de l'exonération.



Mandater sans pouvoir adéquat

La procuration doit préciser les pouvoirs, être apostillée et légalisée pour être valable devant notaire et registres.

Liste de contrôle avant de signer

- | | |
|---|--|
| ✓ Certificat de titre original et certificat de situation juridique récents | ✓ Impôts et charges de copropriété à jour |
| ✓ Identité et capacité juridique du vendeur | ✓ Permis du projet et contrat de fiducie, le cas échéant |
| ✓ Bornage approuvé et plan cadastral | ✓ Calcul complet des impôts et frais de clôture |

Pourquoi Cabinet Legal

Nous sommes un cabinet dominicain fondé en 2009, composé d'associés et d'une équipe de plus de sept avocats collaborateurs organisés par domaine d'expertise. Nous accompagnons les investisseurs étrangers de la première consultation jusqu'à l'inscription finale.

2009	7+	9	3
Année de fondation	Avocats collaborateurs	Domaines d'expertise	Langues : espagnol, anglais et français

Suivi direct par un associé

Votre dossier est dirigé par un associé, pas par un intermédiaire.

Démarches à distance

Vous pouvez acheter, créer votre société ou lancer votre résidence par procuration, sans vous déplacer.

Vérification technique

Nous travaillons avec Land Consulting DR pour l'examen technique et registral de chaque bien.

Suivi jusqu'au bout

Nous assurons le suivi auprès de la DGII, du Registre des titres, de l'ONAPI et des Migrations jusqu'à la clôture.



Aileen Espinosa
ASSOCIÉE GÉRANTE

Droit des sociétés, structuration d'entreprises, marques et propriété intellectuelle.



Ellis Beato
ASSOCIÉ FONDATEUR

Contentieux civil, administratif et immobilier et règlement des différends.

CABINET LEGAL

Parlons de votre investissement

Dites-nous ce que vous envisagez en République dominicaine. Un associé examinera votre dossier et vous indiquera les étapes, les délais et le coût avant de commencer.

WEB

cabinetlegal.com.do/fr/consulta

COURRIEL

info@cabinetlegal.com.do

WHATSAPP

+1 829 542 0615

BUREAU

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 138, Torre
Empresarial Reyna II, Suite 203, La Esperilla,
Saint-Domingue

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

